

소프트웨어 개발 위탁 계약서

본 소프트웨어 개발 위탁 계약서(이하 "본 계약"이라 한다)는 2024 년 10 월 1 일, 다음 당사자들 간에 체결된다.

"갑" (위탁자):

- 상호: 주식회사 알파 코퍼레이션
- 주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123
- 사업자등록번호: 123-45-67890
- 대표이사: 김알파

"을" (수탁자):

- 상호: 주식회사 베타 솔루션즈
- 주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 456
- 사업자등록번호: 098-76-54321
- 대표이사: 이베타

"갑"과 "을" (이하 개별적으로 "당사자", 총칭하여 "양 당사자"라 한다)은 "갑"이 위탁하는 "차세대 고객 관계 관리(CRM) 시스템 개발" (이하 "본 용역" 또는 "본 개발")의 수행에 관하여 다음과 같이 합의하고, "갑"은 "을"에게 1의 "○○○"에 대한 소프트웨어개발위탁계약과 유사하게 본 계약을 체결한다.

목차

제 1 장 총칙

제 1 조 (계약의 목적)

제 2 조 (용어의 정의)

제 3 조 (본 계약과 작업 명세서의 관계)

제 2 장 용역의 수행

제 4 조 (용역의 범위 및 작업 명세서)

제 5 조 (변경 통제 절차)

제 6 조 (개발 인력 및 하도급)

제 3 장 산출물 인도 및 검수

제 7 조 (산출물의 인도)

제 8 조 (검수 및 인수)

제 9 조 (하자보수)

제 4 장 대가 지급

제 10 조 (개발비 및 지급 방법)

제 11 조 (비용 정산)

제 12 조 (대가의 조정)

제 5 장 지적재산권 및 소유권

제 13 조 (권리의 귀속)

제 14 조 (제 3 자 권리 및 면책)

제 15 조 (오픈소스 소프트웨어)

제 6 장 진술 및 보증

제 16 조 (상호 진술 및 보증)

제 17 조 ("을"의 특별 보증)

제 18 조 (보증의 한계)

제 7 장 기밀유지

제 19 조 (기밀정보의 정의)

제 20 조 (기밀유지 의무)

제 21 조 (개인정보의 처리)

제 8 장 책임 및 면책

제 22 조 (손해배상 및 면책)

제 23 조 (책임의 제한)

제 9 장 계약의 해지 및 종료

제 24 조 (계약기간)

제 25 조 (계약의 해지)

제 26 조 (임의 해지)

제 27 조 (해지의 효과)

제 10 장 기타

제 28 조 (권리 양도 금지)

제 29 조 (불가항력)

제 30 조 (준거법 및 관할)

제 31 조 (계약의 해석)

제 32 조 (통지)

제 33 조 (완전 합의)

제 34 조 (계약서의 보관)

[별첨 1] 작업 명세서 (SOW)

제 1 장 총칙

제 1 조 (계약의 목적)

본 계약은 "갑"이 "을"에게 위탁하는 소프트웨어 개발 용역 및 관련 서비스(이하 "용역")의 수행에 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다. 본 계약은 "갑"과 "을" 간의 지속적인 거래 관계에 적용되는 기본 계약(Master Agreement)의 성격을 가지며, 개별적인 용역의 구체적인 내용은 본 계약에 따라 별도로 작성되는 "작업 명세서(Statement of Work, SOW)"(이하 "작업 명세서")에 의해 규정된다. ¹

제 2 조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용되는 용어는 다음 각 호의 의미를 가진다.

1. "용역"이라 함은 "을"이 본 계약 및 개별 작업 명세서에 따라 "갑"에게 제공하는 일체의 소프트웨어 개발, 컨설팅, 유지보수 및 기타 관련 서비스를 의미한다.
2. "작업 명세서(SOW)"라 함은 본 계약 제 4 조에 따라 작성되며, 용역의 구체적인 범위, 일정, 산출물, 개발비, 투입 인력, 검수 기준 등 개별 용역의 수행에 필요한 세부 사항을 기술한 문서를 의미한다.
3. "산출물(Deliverables)"이라 함은 "을"이 작업 명세서에 따라 "갑"에게 인도해야 하는 소스 코드, 목적 코드, 실행 파일, 설계서, 사양서, 사용자 매뉴얼, 보고서 등 일체의 유형 및 무형의 결과물을 의미한다. ²
4. "지적재산권(Intellectual Property Rights)"이라 함은 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권, 저작권(컴퓨터프로그램저작권 포함), 영업비밀, 노하우 등 법률에 의해 보호되는 일체의 지적 창작물에 대한 권리를 의미한다. ²
5. "배경 기술(Background Technology)"이라 함은 "을"이 본 계약 체결 이전부터 보유하고 있었거나, 본 계약과 무관하게 독자적으로 개발 또는 제 3 자로부터 적법하게 취득한 기술, 소프트웨어, 데이터, 노하우, 아이디어, 방법론 및 사양 등을 의미하며, "을"이 서면으로 그 존재 및 보유 사실을 "갑"에게 입증하는 경우에 한한다. ²

6. "개발 산출물(Foreground IP)"이라 함은 "을"이 본 계약에 따른 용역을 수행하는 과정에서 "갑"을 위해 새롭게 개발하거나 창작한 산출물 및 그에 포함된 지적재산권을 의미하며, 배경 기술은 이에 포함되지 않는다.
7. "검수 테스트(Acceptance Tests)"라 함은 특정 산출물이 작업 명세서에 기술된 사양, 기능, 성능 요구사항을 충족하는지 여부를 "갑"이 확인하기 위해 수행하는 일련의 시험 및 검증 절차를 의미한다. ²
8. "인수(Acceptance)"라 함은 "갑"이 제 8 조에 규정된 검수 절차에 따라 해당 산출물이 검수 테스트를 만족스럽게 통과하였음을 최종적으로 승인하는 것을 의미한다. ²
9. "불일치(Non-Conformity)"라 함은 산출물이 작업 명세서에 명시된 사양 또는 요구사항을 충족하지 못하거나 일치하지 않는 결함, 오류, 버그 등을 의미한다. ²
10. "유해 코드(Harmful Code)"라 함은 컴퓨터 바이러스, 웜, 트로이 목마, 백도어, 시한폭탄, 드롭데드 장치 또는 기타 승인되지 않은 접근을 허용하거나 시스템을 비활성화, 삭제 또는 손상시킬 수 있는 소프트웨어, 하드웨어 장치 또는 코드를 의미한다. ²
11. "오픈소스 구성요소(Open Source Components)"라 함은 오픈소스 라이선스(예: GPL, LGPL, MPL, Apache License, BSD License 등) 하에 배포되는 모든 소프트웨어 구성요소를 의미한다. ²
12. "소스 코드(Source Code)"라 함은 컴퓨터 프로그램의 작동을 위해 사람이 읽을 수 있는 형태의 프로그래밍 언어로 작성된 원본 코드를 의미한다. ²
13. "기밀정보"라 함은 제 19 조에서 정의된 바와 같다.
14. "영업일"이라 함은 대한민국의 시중 은행이 정상적으로 영업하는 날을 의미한다.

제 3 조 (본 계약과 작업 명세서의 관계)

1. 본 계약의 당사자는 개별 용역을 수행하기에 앞서 반드시 본 계약의 내용을 준용하는 작업 명세서를 작성하고, 양 당사자의 정당한 대표자가 서명 또는 기명날인함으로써 해당 작업 명세서는 효력을 발생한다.
2. 각 작업 명세서는 본 계약의 일부를 구성하며, 본 계약의 조건은 모든 작업 명세서에 동일하게 적용된다.
3. 본 계약의 내용과 개별 작업 명세서의 내용이 상호 충돌하거나 모순되는 경우, 해당 작업 명세서의 적용을 받는 용역에 한하여 작업 명세서의 내용이 본 계약의

내용에 우선하여 적용된다. 단, 이는 해당 작업 명세서에서 본 계약의 특정 조항을 명시적으로 배제하거나 수정한다고 기재한 경우에 한한다.

제 2 장 용역의 수행

제 4 조 (용역의 범위 및 작업 명세서)

1. "을"은 본 계약 및 개별 작업 명세서에서 정한 바에 따라 전문적인 기술과 지식을 바탕으로 신의성실의 원칙에 입각하여 용역을 수행하여야 한다.
2. "을"이 수행할 용역의 범위는 1의 제 2 조(소프트웨어개발의 범위)와 같이 작업 명세서의 내용에 의하며, "을"이 "갑"에게 제공하는 산출물은 동 작업 명세서에 기술되어 있는 사항에 한한다.
3. 각 작업 명세서에는 최소한 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

가. 용역의 구체적인 내용, 범위 및 사양

나. 용역 수행 기간 (시작일 및 종료일)

다. 주요 일정 및 마일스톤(Milestone)

라. "을"이 "갑"에게 제공할 산출물의 목록, 사양 및 인도 시기

마. 검수 테스트 기준 및 절차

바. 총 개발비(대가) 및 지급 조건 (선금금, 중도금, 잔금 등)

사. 용역 수행에 투입될 "을"의 인력 (특히 "핵심 인력")

아. "갑"이 제공해야 할 자료, 정보 또는 협력 사항

제 5 조 (변경 통제 절차)

1. 어느 일방이 유효한 작업 명세서의 내용(범위, 일정, 사양, 대가 등)에 대한 변경을 요청(이하 "변경 요청")하고자 하는 경우, 반드시 서면으로 상대방에게 변경 요청서(Change Request)를 제출하여야 한다. ²
2. 변경 요청을 접수한 당사자(이하 "검토 당사자")는 요청일로부터 10 영업일 이내에 해당 변경 요청이 일정, 비용, 자원, 기술적 측면에 미치는 영향(이하

"영향 분석")을 서면으로 회신하여야 한다. "을"이 검토 당사자인 경우, 영향 분석에 소요되는 비용의 부담은 상호 합의에 따른다.

3. 양 당사자는 검토 당사자가 회신한 영향 분석을 바탕으로 변경 요청의 승인 여부, 그리고 변경에 따른 일정, 비용, 기타 계약 조건의 조정을 협의한다.
4. 양 당사자가 변경 요청의 승인 및 조건 조정에 관하여 서면(이하 "변경 합의서")으로 합의에 도달한 경우에만 해당 변경 요청은 효력을 가지며, "을"은 변경된 내용에 따라 용역을 수행한다.
5. "을"은 "갑"의 서면에 의한 변경 합의서 없이 "갑"의 구두 요청이나 지시에 따라 임의로 추가 또는 변경된 용역을 수행할 수 없으며, 이에 따라 발생한 추가 비용이나 일정 지연에 대해 "갑"에게 어떠한 청구도 할 수 없다.

제 6 조 (개발 인력 및 하도급)

1. "을"은 작업 명세서에 명시된 "을"의 인력(이하 "개발 인력")을 용역 수행에 투입하여야 한다. "을"은 "갑"과 협의하여 용역의 관리자(Project Manager, PM)를 지정하고, "갑"은 "을"의 PM 을 통해 용역 수행에 관한 업무 지시 및 협의를 진행한다.
2. 작업 명세서에 특정 인력이 "핵심 인력(Key Personnel)"으로 지정된 경우, "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이는 해당 인력을 본 용역에서 제외하거나 교체할 수 없다. ²
3. "을"은 "갑"의 사전 서면 동의 없이 본 계약 또는 작업 명세서에 따른 용역의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 하도급하거나 위임할 수 없다.
4. "갑"이 제 3 항에 따른 하도급을 승인한 경우에도, "을"은 해당 하수급인의 모든 행위(고의 또는 과실 포함) 및 그 결과에 대하여 "갑"에 대한 본 계약상의 책임을 면하지 못한다.
5. "을"은 "을"의 개발 인력(하수급인 포함)이 "갑"의 사업장 내에서 용역을 수행하는 경우 "갑"의 보안 규정 및 사업장 출입 규정을 준수하도록 관리, 감독할 책임을 진다.

제 3 장 산출물 인도 및 검수

제 7 조 (산출물의 인도)

1. "을"은 작업 명세서에서 정한 일정과 방식에 따라 "갑" 또는 "갑"이 지정한 장소(예: "갑"의 FTP 서버, 클라우드 저장소 등)에 해당 산출물을 인도하여야 한다.
2. "을"은 산출물 인도 시, 해당 산출물에 대한 상세한 설명, 설치 방법, 사용법 등을 포함하는 관련 문서(이하 "문서화 자료")를 함께 제공하여야 한다.
3. "을"이 소스 코드를 산출물로 인도하는 경우, 해당 소스 코드는 "갑"이 지정하는 버전 관리 시스템(예: Git)에 등록되어야 하며, 적절한 주석과 컴파일 지침을 포함하여야 한다.

제 8 조 (검수 및 인수)

1. "갑"은 "을"로부터 특정 산출물(또는 마일스톤)에 대한 서면 인도 통지를 받은 날로부터 작업 명세서에서 정한 기간(이하 "검수 기간", 별도 명시가 없는 경우 10 영업일) 이내에 해당 산출물에 대한 검수 테스트를 수행한다.
2. "갑"은 검수 테스트 결과, 산출물이 작업 명세서에 명시된 사양 및 검수 기준을 충족하는 경우(이하 "합격") "을"에게 서면으로 인수 확인서(Acceptance Certificate)를 발급하여야 한다. 인수가 완료된 시점부터 해당 산출물에 대한 위험 부담은 "갑"에게 이전된다.
3. "갑"은 검수 테스트 결과, 산출물에서 불일치(Non-Conformity)가 발견되어 검수 기준을 충족하지 못하는 경우(이하 "불합격"), 검수 기간 내에 "을"에게 해당 불일치의 내용을 구체적으로 명시하여 서면으로 보완 또는 시정을 요청(이하 "보완 요청")하여야 한다.
4. "을"은 제 3 항에 따른 보완 요청을 받은 날로부터 "갑"과 합의한 기간(별도 합의가 없는 경우 5 영업일) 이내에 해당 불일치를 무상으로 보완하여 "갑"에게 다시 제출하여야 하며, "갑"은 재제출된 산출물에 대해 본 조의 검수 절차를 다시 수행한다.

5. 제 4 항에 따른 재검수 절차는 해당 산출물이 최종 합격될 때까지 반복된다. 단, "을"의 귀책사유로 인하여 동일한 산출물에 대한 보완 요청이 3 회 이상 반복되는 경우, "갑"은 본 계약을 해지하거나 "을"에게 지체상금을 부과할 수 있다.
6. **"갑"이 제 1 항에서 정한 검수 기간 내에 "을"에게 서면으로 인수 확인서를 발급하거나 보완 요청을 통지하지 않는 경우, 해당 산출물은 검수 기간 종료 익일 09:00 시에 최종 인수된 것으로 간주한다.** ²
7. "을"이 "갑"의 검수 테스트 수행에 필요한 합리적인 지원(예: 기술 지원, 테스트 환경 구축 협조)을 제공하지 않아 검수가 지연된 경우, 해당 지연 기간만큼 검수 기간은 연장되며, "을"은 이에 대해 이의를 제기할 수 없다.

제 9 조 (하자보수)

1. "을"은 개별 산출물에 대한 최종 인수일(또는 작업 명세서에서 정한 최종 용역 완료일)로부터 12 개월간(이하 "하자보수 기간") 해당 산출물에 대해 발생한 불일치(이하 "하자")에 대하여 무상으로 보수할 책임을 진다.
2. "갑"은 하자보수 기간 중 하자를 발견한 경우 즉시 "을"에게 서면으로 통지해야 하며, "을"은 통지를 받은 날로부터 5 영업일 이내에 보수 계획을 "갑"에게 제출하고 신속하게 하자를 보수하여야 한다.
3. 다음 각 호의 사유로 인하여 발생한 결함 또는 불일치는 제 1 항의 하자보수 대상에서 제외되며, "을"은 "갑"의 요청에 따라 유상으로 기술 지원을 제공할 수 있다.

가. "갑" 또는 "갑"이 승인한 제 3 자가 "을"의 서면 동의 없이 산출물을 임의로 수정, 변경, 또는 확장한 경우

나. 산출물이 운영되도록 합의된 운영 환경(Operating Environment)이 아닌, "갑"이 임의로 변경한 H/W, S/W 환경에서 사용하여 발생한 경우 2

다. "갑"의 부적절한 운영 또는 사용자 과실로 인해 발생한 경우

라. 천재지변 또는 불가항력으로 인해 발생한 경우

4. 하자보수 기간이 종료된 이후의 유지보수 서비스는 "갑"과 "을" 간의 별도 유지보수 계약을 통해 유상으로 제공될 수 있다.

제 4 장 대가 지급

제 10 조 (개발비 및 지급 방법)

1. "갑"은 본 계약 및 개별 작업 명세서에 따라 "을"이 수행하는 용역의 대가(이하 "개발비")를 작업 명세서에서 정한 금액 및 일정에 따라 "을"에게 지급한다.¹
2. 모든 개발비는 부가가치세 별도 금액을 기준으로 한다.
3. "을"은 작업 명세서에서 정한 대금 지급 조건(예: 특정 마일스톤의 인수 완료)이 충족된 날에 "갑"에게 세금계산서 및 관련 증빙(예: 인수 확인서)을 첨부하여 대금을 청구한다.
4. "갑"은 "을"로부터 제 3 항에 따른 적법한 청구를 받은 날로부터 30 일 이내에 "을"이 지정한 은행 계좌로 해당 대금을 현금 이체하여야 한다.
5. (예시 - 1 참조) 작업 명세서(SOW-CRM-001)에 따른 총 개발비는 금 일억원정(₩100,000,000, VAT 별도)으로 하며, 다음과 같이 분할하여 지급한다.

가. 1 차 (선금금, 30%): 금 삼천만원정(₩30,000,000). 본 계약 및 SOW-CRM-001 체결 후 "을"의 청구에 따라 15 일 이내. (선금금 이행보증보험증권 제출 조건)

나. 2 차 (중도금, 40%): 금 사천만원정(₩40,000,000). SOW-CRM-001 의 마일스톤 2(상세 설계 및 중간 시연)에 대한 "갑"의 인수 완료 후 "을"의 청구에 따라 30 일 이내.

다. 3 차 (잔금, 30%): 금 삼천만원정(₩30,000,000). SOW-CRM-001 의 모든 산출물에 대한 "갑"의 최종 인수 완료 후 "을"의 청구에 따라 30 일 이내.

6. "갑"이 정당한 사유 없이 대금 지급을 지연하는 경우, "을"은 지급 기일 익일부터 실제 지급일까지 지연된 금액에 대해 연 12%의 비율로 계산한 지연손해금을 청구할 수 있다.

제 11 조 (비용 정산)

1. 개발비는 "을"이 용역을 수행하는 데 필요한 모든 비용(인건비, 일반 관리비, 이윤 등)을 포함하는 고정 금액(Fixed Price)을 원칙으로 한다.

2. 단, 작업 명세서에서 "갑"이 별도로 부담하기로 명시적으로 합의한 비용(이하 "실비 정산 비용")에 한하여 "갑"이 이를 부담한다. ²
3. 실비 정산 비용의 예는 다음과 같으며, "을"은 반드시 "갑"의 사전 서면 승인을 얻은 후 집행하고 관련 증빙을 "갑"에게 제출하여야 한다.

가. "갑"의 요청에 의한 "을" 인력의 해외 또는 장기 출장비 (교통비, 숙박비 등)

나. 용역 수행에 필수적이며 작업 명세서에 명시된 제 3 자 상용 소프트웨어, 하드웨어 또는 클라우드 서비스 구매 비용

다. "갑"의 요청에 의한 추가적인 인쇄비, 번역비 등

4. "을"은 실비 정산 비용에 대해 매월 말일을 기준으로 "갑"에게 청구하며, "갑"은 청구일로부터 30 일 이내에 이를 지급한다.

제 12 조 (대가의 조정)

1. 제 5 조(변경 통제 절차)에 따라 용역의 범위가 중대하게 변경되는 경우, 양 당사자는 합의를 통해 개발비를 조정할 수 있다.
2. 용역 수행 기간 중, "갑"의 귀책사유(예: 자료 제공 지연, 의사결정 지연)로 인하여 "을"의 작업이 10 영업일 이상 중단되거나 지연되는 경우, "을"은 "갑"과 협의하여 지연 기간만큼의 추가 인건비 및 발생 비용을 청구할 수 있다.
3. 계약 체결 시 예상하지 못한 현저한 경제 상황의 변동(예: 급격한 인플레이션, 환율 변동)이 발생한 경우, 어느 일방은 상대방에게 대가 조정을 요청할 수 있으며, 양 당사자는 신의성실의 원칙에 입각하여 이를 협의한다.

제 5 장 지적재산권 및 소유권

제 13 조 (권리의 귀속)

1. "을" 또는 "을"의 인력(하수급인 포함)이 본 계약 및 작업 명세서에 따른 용역을 수행하는 과정에서 "갑"을 위해 새롭게 개발하거나 창작한 모든 산출물, 저작물, 발명, 고안, 노하우, 아이디어 및 기타 성과물(이하 "개발 산출물")에 대한 일체의 지적재산권(저작권, 특허권, 상표권, 영업비밀 및 기타 관련 권리 일체)은, "갑"이 "을"에게 해당 개발 산출물이 포함된 용역의 대가를 모두 완납한 시점에 "갑"의 단독 소유로 한다. ¹
2. "을"은 제 1 항에 따라 "갑"에게 귀속되는 개발 산출물에 포함된 저작물에 대하여 저작인격권(공표권, 성명표시권, 동일성유지권)을 행사하지 아니하며, "을"의 인력이 이를 행사하지 않도록 보증하여야 한다.
3. 제 1 항의 규정에도 불구하고, "을"의 배경 기술(Background Technology)에 대한 지적재산권은 "을"의 소유로 남는다. 다만, "을"은 "갑"이 본 계약에 따라 인도받은 개발 산출물을 사용, 수정, 배포(이하 "사용 등")하는 데 필요한 범위 내에서, 해당 개발 산출물에 포함되거나 결합된 "을"의 배경 기술을 사용할 수 있는 영구적이고, 비독점적이며, 로열티가 없고, 서브라이선스가 가능하며, 양도 가능한 사용권을 "갑"에게 부여한다. ²
4. "갑"이 용역 수행을 위해 "을"에게 제공한 모든 자료, 정보, 소프트웨어(이하 "갑"의 자료)에 대한 지적재산권은 "갑"의 소유로 남는다. "을"은 "갑"의 자료를 본 용역의 수행 목적으로만 사용하여야 하며, 용역 종료 또는 "갑"의 요청 시 즉시 반환하거나 파기하여야 한다.
5. "을"은 제 1 항에 따라 "갑"에게 귀속되는 권리의 이전, 등록, 확보 및 행사에 필요한 모든 서류의 작성 및 절차의 이행에 대하여 "갑"의 합리적인 요청이 있는 경우 "갑"의 비용으로 적극 협력하여야 한다. ¹

제 14 조 (제 3 자 권리 및 면책)

1. "을"은 "을"이 "갑"에게 제공하는 산출물(배경 기술 포함)이 제 3 자의 지적재산권, 초상권, 프라이버시권 또는 기타 어떠한 권리도 침해하지 않음을 진술하고 보증한다. ²

2. 제 1 항의 보증에도 불구하고, "을"이 제공한 산출물로 인하여 제 3 자가 "갑"을 상대로 지적재산권 침해 등을 이유로 한 소송, 청구, 분쟁(이하 "침해 청구")을 제기하는 경우, "을"은 자신의 비용과 책임으로 "갑"을 방어하여야 한다.
3. "을"은 해당 침해 청구로 인하여 "갑"에게 발생한 모든 손해, 손실, 비용(합리적인 변호사 비용 포함) 및 최종적으로 확정된 배상액 또는 화해액을 배상하고 "갑"을 면책시켜야 한다(Indemnify and Hold Harmless).
4. "갑"은 침해 청구를 인지하는 즉시 "을"에게 서면으로 통지해야 하며, "을"이 해당 분쟁을 방어하고 해결하는 데 필요한 합리적인 통제권과 협조를 제공해야 한다.
5. "을"은 침해 청구가 제기되거나 제기될 가능성이 높다고 판단되는 경우, 자신의 비용으로 다음 각 호의 조치 중 하나를 신속하게 이행하여야 한다.

가. "갑"이 해당 산출물을 계속 사용할 수 있도록 제 3 자로부터 적법한 권리를 확보

나. 침해 요소가 없도록 산출물을 수정 또는 변경

다. 침해 요소가 없는 동등한 기능의 다른 산출물로 대체

라. 위 가, 나, 다의 조치가 상업적으로 합리적인 조건 하에 불가능한 경우, "갑"으로부터 해당 산출물을 회수하고 "갑"이 기 지급한 개발비를 반환

6. 단, 다음 각 호의 사유로 인해 침해 청구가 발생한 경우, "을"은 본 조에 따른 책임을 지지 않는다.

가. "갑"이 "을"의 서면 동의 없이 산출물을 수정 또는 변경하여 발생한 경우

나. "을"이 제공하지 않은 다른 소프트웨어 또는 하드웨어와 "갑"이 임의로 결합하여 사용함으로써 발생한 경우

다. "갑"이 "을"에게 특정 기술이나 디자인을 사용하도록 명시적으로 요구(제공)하여 발생한 경우

제 15 조 (오픈소스 소프트웨어)

1. "을"은 산출물에 오픈소스 구성요소를 사용하고자 하는 경우, 해당 오픈소스의 명칭, 라이선스 종류, 소스 코드 확보 방법, 라이선스 전문을 "갑"에게 서면으로 고지하고 "갑"의 사전 서면 승인을 받아야 한다. ²
2. "을"은 "갑"이 승인한 오픈소스 구성요소의 라이선스 조건을 완벽하게 준수하여야 하며, 라이선스 위반으로 인해 "갑"에게 발생하는 모든 손해를 배상하여야 한다.
3. "을"은 어떠한 경우에도 "갑"의 독점적 소스 코드 또는 개발 산출물이 공개되거나 제 3 자에게 배포되어야 하는 의무(예: Copyleft 조항)를 부과하는 라이선스(예: GPL, AGPL 등)가 적용되는 오픈소스 구성요소를 "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이 사용할 수 없다.
4. "을"은 산출물 인도 시, 해당 산출물에 사용된 모든 오픈소스 구성요소의 목록과 라이선스 정보를 "갑"에게 최종적으로 제출하여야 한다.

제 6 장 진술 및 보증

제 16 조 (상호 진술 및 보증)

양 당사자는 본 계약 체결일 현재, 상대방에게 다음 각 호의 사항을 진술하고 보증하며, 본 계약 기간 내내 이를 유지하여야 한다.

1. 각 당사자는 적법하게 설립되어 유효하게 존속하고 있으며, 본 계약을 체결하고 계약상의 의무를 이행할 수 있는 완전한 법적 권한과 자격을 보유하고 있다.
2. 본 계약의 체결 및 이행은 각 당사자의 정관이나 내부 규정, 또는 각 당사자를 구속하는 제 3 자와의 계약이나 법원의 판결, 명령을 위반하지 않는다.
3. 각 당사자는 본 계약의 이행과 관련하여 적용되는 모든 법령(부패방지법, 공정거래법 등)을 준수한다.

제 17 조 ("을"의 특별 보증)

"을"은 "갑"에게 다음 각 호의 사항을 진술하고 보증한다.

1. "을"은 본 용역을 수행하는 데 필요한 전문적인 기술, 경험, 인력 및 자원을 보유하고 있으며, 선량한 관리자의 주의의무(선관주의의무)를 다하여 용역을 수행한다.
2. "을"이 "갑"에게 제공하는 모든 용역 및 산출물은 해당 작업 명세서에 기술된 사양과 요구사항에 실질적으로 부합한다. ²
3. "을"이 "갑"에게 인도하는 모든 산출물에는 어떠한 유해 코드(Harmful Code)도 포함되어 있지 않음을 보증한다. ²
4. 제 14 조 제 1 항에 명시된 바와 같이, "을"의 산출물 및 용역 수행은 제 3 자의 지적재산권 기타 권리를 침해하지 않는다.

제 18 조 (보증의 한계)

1. 제 16 조 및 제 17 조에 명시된 진술 및 보증은 본 계약에 따른 "을"의 유일하고 배타적인 보증이다.

2. 법률이 허용하는 최대 한도 내에서, "을"은 상품성, 특정 목적 적합성, 비침해성에 대한 묵시적 보증을 포함하여(단, 이에 한정되지 않음), 명시적이거나 묵시적인 다른 모든 보증을 부인한다(Disclaimer of Warranties).²
3. "을"은 "갑"에게 인도된 산출물(소프트웨어)이 오류 없이(error-free) 작동하거나, 중단 없이(uninterrupted) 운영될 것임을 보증하지 않는다. 단, 이는 제 9 조(하자보수)에 따른 "을"의 의무를 면제하지 않는다.

제 7 장 기밀유지

제 19 조 (기밀정보의 정의)

1. "기밀정보"라 함은 일방 당사자(이하 "정보 공개자")가 상대방 당사자(이하 "정보 수령자")에게 본 계약의 체결 및 이행 과정에서 서면, 구두, 전자적 방식 또는 기타 어떠한 형태로든 제공하거나 공개한 모든 기술상, 경영상, 재무상, 사업상의 정보로서, "기밀" 또는 "대외비"로 표시되었거나, 표시 여부와 관계없이 합리적인 판단 하에 기밀로 간주되어야 하는 모든 정보를 의미한다.¹
2. 기밀정보에는 다음 각 호의 정보가 포함되나 이에 한정되지 않는다.

가. 본 계약의 존재 및 조건

나. "갑"의 사업 계획, 전략, 고객 목록, 재무 정보

다. "을"이 개발 중이거나 개발한 산출물의 소스 코드, 설계도, 아키텍처

라. "을"의 배경 기술 및 개발 방법론

마. 양 당사자가 제 3 자로부터 기밀유지 의무를 부담하고 취득한 정보

3. 다음 각 호의 정보는 제 1 항에도 불구하고 기밀정보의 범위에서 제외된다.

가. 정보 수령자가 정보 공개자로부터 제공받기 이전에 이미 알고 있었거나 보유하고 있던 정보로서, 정보 수령자가 이를 입증할 수 있는 경우

나. 정보 수령자가 정보 공개자로부터 제공받기 이전 또는 이후에 정보 수령자의 귀책사유 없이 공지, 공개되었거나 이용 가능하게 된 정보

다. 정보 수령자가 기밀유지 의무를 부담하지 않는 정당한 권한을 가진 제 3 자로부터 적법하게 취득한 정보

라. 정보 수령자가 정보 공개자의 기밀정보를 참조하지 않고 독자적으로 개발한 정보로서, 정보 수령자가 이를 입증할 수 있는 경우

제 20 조 (기밀유지 의무)

1. 정보 수령자는 정보 공개자의 사전 서면 동의 없이 기밀정보를 본 계약의 이행 목적(이하 "허용된 목적") 이외의 용도로 사용하거나 활용할 수 없다.¹
2. 정보 수령자는 정보 공개자의 사전 서면 동의 없이 기밀정보를 제 3자에게 공개, 누설 또는 배포할 수 없다.¹
3. 단, 정보 수령자는 허용된 목적을 위해 "알아야 할 필요(need-to-know)"가 있는 자신의 임직원, 법률 자문가, 회계사 또는 제 6 조에 따라 "갑"이 승인한 하수급인(이하 "수령자의 대리인")에게 기밀정보를 공개할 수 있다. 이 경우 정보 수령자는 수령자의 대리인이 본 계약상의 기밀유지 의무와 최소한 동등한 수준의 의무를 준수하도록 서면 동의를 받거나 조치하여야 하며, 수령자의 대리인이 기밀유지 의무를 위반한 경우 이에 대한 모든 책임을 정보 공개자에게 부담한다.²
4. 정보 수령자는 정보 공개자의 기밀정보를 자신의 기밀정보와 동일한 수준(최소한 합리적인 수준)의 주의를 기울여 보호하고 관리하여야 한다.
5. 법원, 정부 기관 또는 규제 당국이 적법한 법령이나 절차에 따라 정보 수령자에게 기밀정보의 공개를 강제하는 경우, 정보 수령자는 법이 허용하는 범위 내에서 즉시 정보 공개자에게 해당 사실을 통지하여 정보 공개자가 보호 조치를 취할 수 있도록 합리적인 협조를 제공하여야 한다. 정보 수령자는 강제되는 범위 내에서 최소한의 정보만을 공개하여야 한다.²
6. 본 조에 따른 기밀유지 의무는 본 계약의 기간 중은 물론, 계약 종료 또는 해지 후 5 년 동안 유효하게 존속한다. 단, 영업비밀에 해당하는 정보는 해당 정보가 영업비밀로서의 성격을 상실할 때까지 존속한다.
7. 용역 종료, 계약 해지 또는 정보 공개자의 요청 시, 정보 수령자는 기밀정보 및 그 모든 사본, 복제물을 즉시 정보 공개자에게 반환하거나, 정보 공개자의 선택에 따라 파기하고 파기 확인서를 제출하여야 한다.

제 21 조 (개인정보의 처리)

1. "을"은 본 용역을 수행함에 있어 "갑"으로부터 개인정보가 포함된 자료를 제공받거나, "갑"의 시스템에 접근하여 개인정보를 처리(수집, 저장, 이용, 제공, 파기 등)하게 될 수 있다.
2. 이 경우, "갑"은 개인정보보호법상 "개인정보처리자"가 되며, "을"은 "갑"의 업무를 위탁받아 처리하는 "개인정보 수탁자"의 지위를 가진다.

3. "을"은 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 등 관련 법령에서 정하는 수탁자의 의무를 준수하여야 한다.
4. "을"은 "갑"이 위탁한 목적(즉, 본 용역의 수행) 및 범위 내에서만 개인정보를 처리하여야 하며, "갑"의 사전 서면 동의 없이 위탁받은 목적 범위를 초과하여 이용하거나 제 3 자에게 제공할 수 없다.
5. "을"은 개인정보의 안전성 확보를 위해 필요한 기술적, 관리적, 물리적 보호 조치(접근 통제, 암호화, 보안 교육 등)를 취하여야 하며, 구체적인 사항은 별도의 "개인정보 처리 위탁 계약서" 또는 본 계약의 별첨으로 정할 수 있다.
6. "을"은 개인정보 유출, 침해 사고 발생 시 즉시 "갑"에게 통지하고 "갑"의 지시에 따라 복구 및 손해 방지 조치에 협력하여야 한다.

제 8 장 책임 및 면책

제 22 조 (손해배상 및 면책)

1. 어느 일방이 본 계약상의 의무를 위반하거나, 고의 또는 과실로 상대방에게 손해를 입힌 경우, 귀책 당사자는 그로 인하여 상대방이 입은 통상적인 범위의 직접 손해를 배상하여야 한다.
2. "을"은 "을" 또는 "을"의 인력(하수급인 포함)의 귀책사유로 인하여 "갑" 또는 제 3 자에게 인적, 물적 손해가 발생한 경우, 이에 대한 모든 민형사상 책임을 부담한다.
3. 제 14 조(제 3 자 권리 및 면책)에 따른 "을"의 면책 의무는 본 조의 규정에 우선하여 적용된다.
4. "갑"은 "갑"이 제공한 자료, 정보, 사양("갑"의 자료)의 부정확성, 불완전성 또는 제 3 자 권리 침해로 인하여 "을"에게 손해가 발생한 경우, "을"을 방어하고 면책하여야 한다.

제 23 조 (책임의 제한)

1. "을"의 고의 또는 중대한 과실(Gross Negligence)로 인한 손해, 제 14 조(제 3 자 권리)에 따른 면책 책임, 제 20 조(기밀유지) 위반으로 인한 손해, 제 21 조(개인정보) 위반으로 인한 법정 손해배상을 제외하고, "을"의 본 계약(모든 작업 명세서 포함) 위반 또는 불법 행위로 인한 "갑"에 대한 총 누적 손해배상 책임은 어떠한 경우에도 "갑"이 "을"에게 해당 손해 발생의 원인이 된 특정 작업 명세서에 따라 실제 지급한 최근 6 개월간의 용역 대가(VAT 제외)를 초과할 수 없다. ³
2. 어떠한 경우에도 양 당사자는 계약 위반, 불법 행위 또는 기타 법적 원인을 불문하고, 상대방 또는 제 3 자에게 발생한 이익 손실, 데이터 손실, 영업 기회 손실, 평판 손실, 사업 중단으로 인한 손해 등 간접적(Indirect), 결과적(Consequential), 특별(Special), 징벌적(Punitive) 손해에 대해서는 상호 책임을 지지 않는다. 단, 이는 해당 손해 발생 가능성을 사전에 인지했는지 여부와 무관하게 적용된다. ³

3. 본 조의 책임 제한 규정은 본 계약에서 명시적으로 규정한 "갑"의 대금 감액, 계약 해지, 또는 "을"의 하자보수 의무를 제한하지 않는다.

제 9 장 계약의 해지 및 종료

제 24 조 (계약기간)

1. 본 계약의 유효 기간은 계약 체결일로부터 3 년으로 한다.
2. 본 계약의 기간 만료 30 일 전까지 어느 일방의 서면 통지가 없는 한, 본 계약은 동일한 조건으로 1 년씩 자동 연장되는 것으로 본다.
3. 본 계약의 기간이 만료되거나 해지되더라도, 해당 시점까지 유효하게 발효된 개별 작업 명세서가 종료되지 않은 경우, 해당 작업 명세서의 이행이 완료될 때까지 본 계약의 조건은 계속 적용된다.

제 25 조 (계약의 해지)

1. 각 당사자는 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 30 일의 기간을 정하여 서면으로 그 이행 또는 시정을 최고하고, 그 기간 내에 상대방이 이를 이행 또는 시정하지 아니하는 경우에는 본 계약 또는 개별 작업 명세서의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있다. 1
 - 가. 상대방이 본 계약 또는 작업 명세서의 중대한 조항을 위반하고(Material Breach) 시정 요구 기간 내에 이를 치유하지 못한 경우
 - 나. "을"이 정당한 사유 없이 작업 명세서에서 정한 일정을 1 개월 이상 지연하여 "갑"이 계약 목적을 달성할 수 없다고 판단되는 경우
 - 다. "갑"이 정당한 사유 없이 대금 지급을 2 회 이상 연속하여 지연하는 경우
 - 라. 제 8 조 제 5 항에 따라 "을"의 귀책으로 인한 재검수 요청이 3 회를 초과한 경우
2. 각 당사자는 상대방에게 다음 각 호의 사유가 발생한 경우, 별도의 최고 없이 서면 통지로서 본 계약 또는 개별 작업 명세서의 전부 또는 일부를 즉시 해지할 수 있다.

가. 상대방이 파산, 회생절차 개시, 해산, 청산, 또는 이에 준하는 절차의 개시를 신청하거나 신청 당한 경우

나. 상대방의 주요 자산에 대하여 압류, 가압류, 가처분, 경매 또는 강제집행이 이루어져 계약 이행이 현저히 곤란하다고 판단되는 경우

다. 상대방이 발행한 어음 또는 수표가 부도 처리되거나 은행과의 거래가 정지된 경우

라. 상대방이 감독 기관으로부터 영업 취소, 정지 등의 처분을 받은 경우

마. 상대방이 제 14 조(제 3 자 권리) 또는 제 20 조(기밀유지)를 중대하게 위반한 경우

바. "을"이 본 용역을 수행할 능력이 없다고 객관적으로 인정될 경우 1

3. "을"은 "갑"이 본 계약을 위배하여 원활한 소프트웨어개발 수행이 극히 곤란하다고 인정될 경우, 해지 실시일 1 개월 전에 "갑"에게 이의 개선을 서면 통보한 후 그 기간 내에 "갑"의 현저한 개선사실이 없을 경우에는 본 계약을 해지할 수 있다. ¹

제 26 조 (임의 해지)

1. "갑"은 자신의 단독 재량과 편의에 따라(For Convenience), 본 용역의 수행에 필요성이 없다고 판단하는 경우, 최소 30 일 전 "을"에게 서면 통지로서 언제든지 본 계약 또는 개별 작업 명세서의 전부 또는 일부를 임의 해지(Termination for Convenience)할 수 있다. ⁵
2. "을"은 본 조에 따른 임의 해지 권한을 갖지 아니한다.
3. "갑"이 본 조에 따라 계약을 임의 해지하는 경우, "을"은 즉시 진행 중인 모든 작업을 중단하고 제 27 조 제 2 항에 따른 종료 절차를 이행하여야 한다. "갑"은 해지 통지일 이전에 "을"이 적법하게 수행한 용역 부분(기성고)에 대한 대가를 제 27 조 제 2 항에 따라 정산하여 지급하여야 한다.

제 27 조 (해지의 효과)

1. 본 계약 또는 작업 명세서가 해지(사유 불문)되는 경우, "을"은 "갑"의 요청에 따라 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다. 1

가. 진행 중인 모든 용역을 즉시 중단하고, "갑"의 지시에 따라 인수인계 절차(Transition-out)에 성실히 협조한다.

나. 해지 시점까지 완료된 산출물(완성본 및 미완성본 포함)과 개발 관련 자료(소스 코드, 설계서 등) 일체를 "갑"에게 즉시 인도한다.

다. "갑"으로부터 제공받은 "갑"의 자료 및 모든 기밀정보(사본 포함)를 "갑"에게 반환하거나 "갑"의 지시에 따라 파기한다.

2. 대가 정산:

가. "갑"의 귀책사유로 해지되거나 제 26 조(임의 해지)에 따라 해지된 경우, "갑"은 해지 통지일 현재 "을"이 적법하게 수행하여 "갑"에게 인도한 산출물에 대한 기성고(既成高) 대가를 "을"에게 지급하여야 한다.

나. "을"의 귀책사유로 해지된 경우, "갑"은 기 지급한 대가 중 "을"이 실제로 수행하지 않은 부분에 대한 대가를 환수할 수 있으며, "갑"이 입은 손해(손해배상 예정액 또는 실제 손해액)를 "을"에게 청구할 수 있다. "을"은 해지된 날로부터 20 일 이내에 해지 시까지의 개발집행정산서와 개발보고서 및 관련 자료를 "갑"에게 제출하고, "갑"의 검사를 받아 기성 부분에 한하여 개발비를 정산한다. 1

3. 계약의 해지 또는 종료는 기 발생한 당사자의 권리, 의무(손해배상 청구권 등) 및 본 계약의 성격상 존속이 필요한 조항(예: 제 13 조(권리 귀속), 제 19-21 조(기밀유지), 제 22-23 조(책임), 제 30 조(준거법 및 관할))의 효력에 영향을 미치지 아니한다. 2

제 10 장 기타

제 28 조 (권리 양도 금지)

"을"은 "갑"의 명시적인 사전 서면 동의 없이 본 계약에 의한 소프트웨어개발결과로 취득하는 제반 권리를 포함하여, 본 계약상의 지위 또는 계약으로 인해 발생하는 권리, 의무의 전부 또는 일부를 제 3 자에게 양도, 담보 제공 또는 기타 처분할 수 없다. ¹

제 29 조 (불가항력)

1. "불가항력"이라 함은 천재지변, 전쟁, 내란, 테러, 화재, 홍수, 전염병, 정부의 규제 또는 명령 등 당사자의 합리적인 통제 범위를 벗어나는 사유로 인하여 본 계약상의 의무 이행을 불가능하게 하거나 현저히 지연시키는 사건을 의미한다.
2. 불가항력 사유로 인하여 의무를 이행하지 못하거나 지체하게 된 당사자는 해당 사유가 발생한 즉시 상대방에게 서면으로 통지하고, 의무 이행을 재개하기 위해 합리적인 노력을 다하여야 한다.
3. 불가항력 사유가 지속되는 기간 동안 해당 당사자는 의무 불이행 또는 지체에 대한 책임을 면제받는다. 단, 불가항력 사유가 60 일 이상 지속되어 계약 목적 달성이 불가능하다고 판단되는 경우, 어느 일방은 상대방에게 통지하고 본 계약을 해지할 수 있다.

제 30 조 (준거법 및 관할)

1. 본 계약의 성립, 효력, 해석 및 이행은 대한민국 법률(준거법)에 따르고, 이에 따라 해석된다.
2. 본 계약과 관련하여 또는 본 계약의 위반 여부와 관련하여 양 당사자 간에 발생하는 모든 분쟁, 청구 또는 이견은 먼저 신의성실의 원칙에 입각한 상호 협의를 통해 해결하도록 노력한다. ¹
3. 제 2 항의 협의가 30 일 이내에 성립되지 않거나 일방 당사자가 소송을 제기할 필요성이 있다고 판단하는 경우, 본 계약과 관련하여 발생하는 모든 분쟁은 "갑"의 본점 소재지를 관할하는 서울중앙지방법원을 전속적 제 1 심 합의 관할 법원으로 한다. ¹

제 31 조 (계약의 해석)

본 계약서 상에 명시되지 않은 사항 및 계약의 해석상 이의가 있을 경우, 1 차적으로는 관련 법령 및 상관례에 따르되, 최종적으로는 양 당사자의 합의에 의해 결정한다. ¹

제 32 조 (통지)

본 계약과 관련하여 당사자 간의 모든 통지, 요청, 합의 등은 서면(전자우편 포함)으로 작성되어야 하며, 본 계약서 서두에 기재된 주소(또는 사전에 서면으로 통지된 변경된 주소)로 발송되어야 한다. 통지는 등기우편의 경우 발송 후 3 일, 전자우편의 경우 수신이 확인된 시점에 도달한 것으로 간주한다.

제 33 조 (완전 합의)

본 계약 및 본 계약의 일부를 구성하는 작업 명세서, 별첨, 부록은 본 계약의 주제에 관한 양 당사자 간의 완전하고 유일한 합의를 구성하며, 본 계약 체결 이전에 이루어진 모든 구두 또는 서면의 합의, 의사표시, 약속을 대체한다. 본 계약의 수정 또는 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 서명 또는 기명날인한 서면 합의서에 의해서만 효력을 갖는다.

제 34 조 (계약서의 보관)

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 본 계약서 2 부를 작성하여 "갑"과 "을"이 서명 또는 기명날인한 후 각각 1 부씩 보관한다. ¹

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2 부를 작성하고, 양 당사자가 이에 서명 또는 기명날인한 후 각각 1 부씩 보관한다.

2024 년 10 월 1 일

"갑" (위탁자)

주소: 서울특별시 강남구 테헤란로 123

상호: 주식회사 알파 코퍼레이션

대표이사: 김알파 (인)

"을" (수탁자)

주소: 경기도 성남시 분당구 판교역로 456

상호: 주식회사 베타 솔루션즈

대표이사: 이베타 (인)

[별첨 1] 작업 명세서 (SOW)

작업 명세서(SOW) ID: SOW-CRM-001

작업 명세서 명칭: 차세대 고객 관계 관리(CRM) 시스템 개발

본 계약: 2024 년 10 월 1 일자 소프트웨어 개발 위탁 계약서

본 작업 명세서(SOW)는 상기 "본 계약"의 적용을 받으며, 본 계약 제 4 조에 따라 작성되었다. 본 SOW 와 본 계약의 내용이 상충하는 경우, 본 SOW 에 한하여 본 SOW 의 내용이 우선한다.

1. 용역의 개요 및 목적

"갑"의 기존 노후화된 고객 관리 시스템을 대체하고, 마케팅 자동화, 영업 파이프라인 관리, 고객 서비스 지원 기능을 통합한 웹 기반의 차세대 CRM 시스템을 구축함을 목적으로 한다.

2. 용역의 범위

"을"은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

- 요구사항 분석 및 정의:** "갑"의 현업 부서 인터뷰, 기존 시스템 분석, 요구사항 정의서 작성
- 시스템 설계:**
 - 애플리케이션 아키텍처 설계 (예: Microservice Architecture)
 - 데이터베이스(DB) 설계 (ERD 작성)
 - UI/UX 설계 (와이어프레임 및 프로토타입)
- 시스템 구현 (개발):**
 - 공통 모듈 개발 (인증, 권한 관리, 로깅)
 - 고객 관리 모듈 (고객 정보, 등급, 이력 관리)
 - 영업 관리 모듈 (리드, 기회, 파이프라인 관리)
 - 마케팅 모듈 (캠페인, 이메일 발송, 성과 분석)

- 서비스 모듈 (티켓 관리, 지식 베이스)
- 관리자 대시보드 개발

4. 시스템 테스트:

- 단위 테스트 (Unit Test)
- 통합 테스트 (Integration Test)
- 성능 테스트 (Performance Test) 지원

5. 시스템 구축 및 이관:

- "갑"이 지정한 클라우드 환경(예: AWS)에 시스템 배포
- 기존 시스템 데이터 마이그레이션(이관) 지원

6. 문서화 및 교육:

- 요구사항 정의서, 설계서(아키텍처, DB, UI/UX), 테스트 계획서 및 결과서
- 사용자 매뉴얼 및 관리자 매뉴얼
- "갑"의 관리자 및 현업 사용자를 대상으로 한 교육 세션 2 회 실시

3. 용역 수행 기간

- 총 수행 기간: 2024 년 10 월 1 일 ~ 2025 년 3 월 31 일 (총 6 개월)

4. 주요 일정 및 마일스톤

마일스톤 ID	마일스톤 명칭	주요 산출물	완료 예정일
M1	착수 및 요구사항 분석	착수 보고서, 요구사항 정의서	2024-10-31
M2	시스템 설계 및 중간 시연	아키텍처/DB/UIUX 설계서, 핵심 기능 프로토타입	2024-12-15
M3	시스템 구현 완료	모듈별 소스 코드, 단위 테스트 결과서	2025-02-28

마일스톤 ID	마일스톤 명칭	주요 산출물	완료 예정일
M4	통합 테스트 및 이관	통합 테스트 결과서, 성능 테스트 리포트, 데이터 이관 스크립트	2025-03-20
M5	최종 인수 및 교육	최종 산출물 일체, 사용자/관리자 매뉴얼, 교육 결과 보고서	2025-03-31

5. 산출물 목록 (상기 4 항 참조)

6. 검수 기준

- **요구사항 충족:** 모든 산출물은 M1 에서 "갑"이 최종 승인한 요구사항 정의서의 모든 기능적/비기능적 요구사항을 충족해야 한다.
- **코딩 표준:** "을"이 제안하고 "갑"이 승인한 코딩 컨벤션(예: Google Java Style Guide)을 준수해야 한다.
- **테스트 통과:** 단위 테스트 커버리지 80% 이상, 통합 테스트 시나리오 100% 통과.
- **성능:** 핵심 기능(예: 고객 조회)은 3 초 이내 응답 시간을 보장해야 함 (동시 접속자 100 명 기준).
- **보안:** OWASP Top 10 의 주요 보안 취약점이 발견되지 않아야 함 (별도 보안 점검 툴 기준).
- **검수 기간:** 각 마일스톤 산출물 제출 후 10 영업일 (본 계약 제 8 조 제 1 항 준용).

7. 개발비 및 지급 방법

1. **총 개발비:** 금 일억원정(₩100,000,000) (VAT 별도)
2. **지급 조건 (본 계약 제 10 조 제 5 항):**
 - 1 차 (선금금, 30%): 금 30,000,000 원 (계약 체결 및 SOW 서명 후 15 일 이내)
 - 2 차 (중도금, 40%): 금 40,000,000 원 (마일스톤 M2 "갑"의 인수 완료 후)
 - 3 차 (잔금, 30%): 금 30,000,000 원 (마일스톤 M5 "갑"의 최종 인수 완료 후)

8. 개발 인력 (핵심 인력)

- "을" PM (핵심 인력): 이베타 (1.0 M/M, 총괄)
- "을" TA (핵심 인력): 박기술 (1.0 M/M, 아키텍처 설계)
- "을" 개발자: 고급 2 명, 중급 3 명 (총 5 명)
- "을"은 본 계약 제 6 조 제 2 항에 따라 "갑"의 사전 서면 동의 없이 상기 명시된 핵심 인력을 교체할 수 없다.

9. "갑"의 협조 사항

- "갑"은 M1 기간 중 현업 부서 인터뷰 일정 및 담당자 배정에 협조한다.
- "갑"은 M2 기간 중 UI/UX 설계 검토 및 승인을 5 영업일 이내에 완료한다.
- "갑"은 M4 기간 중 테스트 환경(클라우드 인프라) 및 테스트용 데이터를 제공한다.